

# 강원대학교 전임교원 겸직허가에 관한 규정

제정 2013. 6. 25 규칙 제1371호  
개정 2017. 6. 22 규칙 제1590호  
개정 2018. 7. 31 규칙 제1666호  
전부개정 2022. 4. 29 규칙 제1891호

## 제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「국가공무원법」 제64조, 「교육공무원법」 제19조의2 및 「교육공무원임용령」 제7조의5에 따라 강원대학교 전임교원의 겸직 허가 기준 및 절차 등에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “겸직”이라 함은 강원대학교에 재직 중인 전임교원(이하 “교원”이라 한다)이 타 기관에서 다른 직무를 겸하게 되는 것을 말한다.
2. “영리업무”라 함은 계속적으로 재산상의 이익을 취득하는 행위를 말한다.
3. “보수”란 정기·비정기 급여, 교통비, 회의 수당, 자문료 등 직무집행의 대가로 받는 일체의 금전 및 이에 준하는 재산상 이익을 말한다.

## 제2장 영리업무 금지 및 겸직허가

제3조(영리업무의 겸직 금지) ① 교원이 겸직할 수 없는 업무의 범위는 다음 각호와 같다. 다만, 제7조에 해당하는 경우는 예외로 한다.

1. 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것

3. 본인의 직무와 관련이 있는 타인의 기업에 대한 투자

4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

② 영리업무와 관련된 계속성의 기준은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 매일 · 매주 · 매월 등 주기적으로 행해지는 것

2. 계절적으로 행해지는 것

3. 명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것

4. 현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

제4조(겸직허가) ①교원이 영리업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하려는 경우 사전에 총장의 허가를 받아야 한다.

② 제1항에도 불구하고 교원은 학생의 교육 지도와 학문의 연구에 지장이 없는 범위 안에서 사전에 총장의 허가를 받아 일부 영리기관의 직무를 겸직할 수 있다.

제5조(겸직불허사유) 총장은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 겸직을 불허한다.

1. 직전년도 및 해당 연도 책임시간을 충족하지 못한 경우

2. 3개 이상의 사기업체의 사외이사(제7조제1호 관련)를 겸직하려는 경우

3. 재직기간 중 정직 이상의 징계를 받은 사실이 있는 경우. 다만 말소된 경우는 제외한다.

4. 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부 및 강원대학교에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우

5. 학생의 교육 · 지도 및 학문연구 등 본연의 업무에 지장이 있는 경우

제6조(겸직허가 변경 및 취소) ①교원은 겸직 중 겸직기관에서의 직위, 겸직 기간 및 보수 등이 달라진 경우 총장에게 겸직 변경을 신청하고 허가를 받아야한다.

②총장은 겸직 허가를 받은 교원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 겸직 허가를 취소할 수 있다.

1. 근무형태, 직책, 겸직기간, 보수의 지급 여부 등을 허위로 신고한 경우
2. 제5조제4호 및 제5호에 해당하는 경우
3. 총장이 중대한 사정 변경으로 인해 겸직허가를 취소할 필요가 있다고 인정하는 경우

### 제3장 직종별 겸직 허가 기준

제7조(겸직허가 대상 영리기관) 제3조제1항 단서 및 제4조제2항에 따라 겸직 허가가 가능한 경우는 다음 각호와 같다.

1. 「교육공무원법」 제19조의2제1항에 해당(사기업체의 사외이사)
2. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의2제1항에 해당(벤처기업 또는 「중소기업창업 지원법」 제2조제2호에 따른 창업자의 대표자나 임직원)
3. 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제36조의7제1항에 해당(기술 지주회사 및 자회사의 대표자 또는 임직원)
4. 「중소기업 인력지원 특별법」 제15조제1항에 해당(중소기업의 대표자 또는 임직원)
5. 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 제58조제1항에 해당(특화선도기업등의 대표자 또는 임·직원)
6. 「지능정보화 기본법」 제25조제1항에 해당(지능정보기업의 대표자 또는 임직원)
7. 그 밖에 관계 법령에서 교원의 겸직이 가능하도록 정하고 있는 직무

제8조(사외이사) 교원이 제7조제1호에 따른 사외이사 겸직을 신청한 경우 총장은 다음 각호의 사항에 대한 대학인사위원회의 심의를 거쳐 겸직을 허가하여야 한다.

1. 사외이사로서의 자격, 허가의 필요성, 허가기간의 적절성, 허가대상 기업체의 적합성
2. 교육, 연구 및 학생지도 업무 수행 관련 지장 여부
3. 책임시간 준수 여부
4. 정관에 사외이사를 선임할 수 있는 근거가 명시된 기업체의 사외이사로서 기업 경영의 투명성 및 기업지배구조 개선을 위하여 교원의 전문성 필요 여부

제9조(사외이사 보수 보고) ①제7조제1호 및 제8조에 따라 사외이사를 겸직하는 교원은 그 해에 「상법」 제388조에 의거 해당 사기업체로부터 받은 보수 전부를 다음 해 1월 말일까지 총장에게 보고하여야 한다.

②제1항에 따라 보수 전부를 보고하는 경우 해당 연도 12월 31일을 기준으로 다음 각호의 지급 내역이 포함된 서류를 해당 사기업체에서 발급 받아 제출하여야 한다.

1. 해당 연도 보수 전부의 월별 지급 내역
2. 교통비 및 회의수당 등 항목별 지급 내역

제10조(비영리기관 임직원 등) ①교원이 다음 각호와 같이 행정기관 소관 사무와 관련한 위원회 또는 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 법인 및 민간단체 등의 직무를 겸직하고자 할 때에는 사전에 총장의 허가를 받아야 한다.

1. 사단법인, 재단법인, 학교법인 등의 임직원
2. 학회의 이사장, 회장, 이사 등 임직원
3. 국가기관 및 지방자치단체가 운영하는 각종 위원회의 위원직 등 직무
4. 국가기관 및 지방자치단체가 설립한 기관 및 단체에서 운영하는 각종 위원회의 위원직 등 직무
5. 준정부기관, 기타공공기관의 비상임이사, 비상임감사 등 임원
6. 기타 단체 활동, 인터넷 활동 등 겸직허가 필요성이 있는 직무

② 제1항에도 불구하고 제1항제2호(법인 형태를 포함한다)의 경우에는 겸직허가, 변경 및 취소(제6조 관련)권한을 교원이 소속된 대학장·대학원장·부서장(이하 “대학장 등”이라고 한다)에게 위임한다. 다만, 겸직을 허가하거나 변경 및 취소한 경우에는 즉시 총장에게 보고하여야 한다.

제11조(타교 등 출강) 교원이 타 대학교의 강사·겸임교수 등으로 위촉되어 출강할 때와 대가의 유무 및 월간 강의 횟수와 무관하게 1개월을 초과하여 지속적으로 출강할 때는 사전에 대학장 등의 검토를 거쳐 총장의 겸직 허가를 받아야 한다.

제12조(출강 허용범위) 대학장 등은 다음 각호에 따라 교원의 타 대학 출강 허용 여부를 확인한다.

1. 한 학기에 다른 대학교에 출강할 수 있는 교수시간은 1주당 5시간까지로 하되, 강원대학교에서 담당하는 교수시간과 합하였을 때 1주당 15시간을 초과할 수 없다. 이 경우 교수시간을 산정할 때에는 「강원대학교 전임교원 책임 교수시간 운영에 관한 규정」에서 정한 바에 따른다.
2. 교수책임시간 미달교수는 타 대학 출강을 허가하지 아니한다. 다만, 교원이 소속된 학부·전공·학과 또는 부서의 교수회의 동의를 얻어 대학장 등이 특별히 인정하는 경우에는 허가할 수 있다.

## 제4장 겸직 허가기간 및 허가절차 등

제13조(허가기간) ①겸직기간은 2년 이내로 한다. 다만, 겸직을 요청하는 기관에 임명·위촉기간이 정해진 업무의 경우에는 그 기간의 종료일까지로 한다.

②제1항의 단서에도 불구하고 필요한 경우 총장은 겸직기간을 제한 할 수 있다.

③부득이한 사정으로 겸직 임기 시작일 이후에 겸직허가를 신청한 경우의 허가일은 공문이 접수된 날로 한다.

제14조(허가절차) ①겸직허가를 받고자 하는 교원은 서류(별표)를 사전에 구비하여 허가권자에게 제출하여야 한다.

②허가권자는 다음 각호의 사항을 검토한 후 겸직을 허가한다.

1. 겸직허가의 필요성
2. 겸직허가 기간의 적절성
3. 겸직허가 대상기관의 적합성
4. 그 밖에 교육, 연구 및 학생지도, 기타 교원의 임무 등의 수행에 지장이 없는지 여부

## 제5장 복 무 등

제15조(복무관리 및 실태조사) ①겸직으로 인한 업무는 근무시간 외에 수행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이하게 근무시간 내에 수행하는 경우 반드시 연가, 조퇴, 외출 등의 근무상황 처리를 하여야 한다.

②겸직허가를 받은 교원이 소속된 학부·전공·학과 또는 부서의 장(겸직자가 학과장일 경우에는 대학장)은 해당 교원이 학생의 교육·지도와 학문의 연구에 지장이 없도록 복무 관리를 철저히 하여야 한다.

③겸직허가를 받은 교원은 총장이 겸직허가 관련 실태 조사에 필요한 자료 제출을 요구할 경우에 이에 따라야 한다.

제16조(책임) ①겸직근무와 관련하여 겸직자의 고의 또는 과실로 제기된 민·형사상 일체의 책임은 겸직자 부담으로 한다.

②겸직기관에서의 직무수행은 강원대학교의 복무로 인정하지 않는다.

부 칙(2013. 6. 25. 규칙 제1371호)

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행일 이전에 사외이사 겸직 허가를 받은 자는 이 규정에 의해 허가 받은 것으로 한다.

부 칙(2017. 6. 22. 규칙 제1590호)  
이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2018. 7. 31. 규칙 제1666호)  
제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.  
제2조(경과조치) 제4조제3호의 개정 규정은 이 규정 시행 후 정직 이상의 징계를 받은 자부터 적용한다.

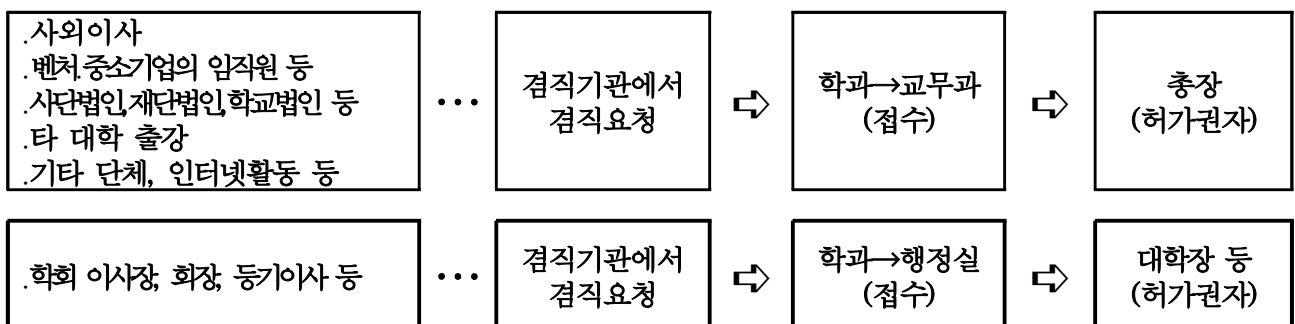
부 칙(2022. 4. 29. 규칙 제1891호)  
이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

[별표]

## 겸직허가 관련 구비서류 및 허가권자(제14조 관련)

| 겸직허가 직종                                             | 제출서류                                                                                                                                                    | 허가권자                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| .사외이사(제7조제1호 관련)                                    | .겸직기관의 겸직요청 공문<br>.겸직허가신청서(별지 제1호 서식)<br>.사외이사 겸직허가 의견서(별지 제3호 서식)<br>(겸직자가 학과장일 경우 대학장 등 의견서)<br>.사외이사 겸직에 따른 서약서(별지 제4호 서식)<br>.정관, 법인등기부등본, 사업자등록증 등 | .총장<br>※ 대학인사위원회 심의<br>※ 임기시작일 1개월 전 요청 |
| .벤처·중소기업의 임직원 등<br>(제7조제2호부터 제7호까지 관련)              | .겸직기관의 겸직요청 공문<br>.겸직허가신청서(별지 제1호 서식)<br>.정관, 법인등기부등본, 사업자등록증 등<br>.벤처기업확인서 또는 중소기업확인서                                                                  | .총장<br>※ 임기시작일 전 요청                     |
| .사단법인, 재단법인, 학교법인 등(제10조제1호 및 제3호에서 제5호까지 관련)       | .겸직요청 공문(위촉장)<br>.겸직허가신청서(별지 제1호 서식)<br>.정관, 조례 등 관련 규정                                                                                                 |                                         |
| .타 대학 출강<br>(일회성이 아닌 지속성이 있는 출강)                    | .타 대학 출강요청 공문<br>.겸직허가신청서(별지 제2호 서식)                                                                                                                    |                                         |
| .기타 단체, 인터넷활동 등<br>(제10조제6호 관련)<br>※ 신청 전 교무과와 사전협의 | .겸직기관의 겸직요청 공문<br>.겸직허가신청서(별지 제1호 서식)<br>.정관, 법인등기부등본, 사업자등록증 등                                                                                         |                                         |
| .학회 이사장, 회장, 등기이사 등<br>(제10조제2호 관련)                 | .겸직기관의 겸직요청 공문 또는 임명장<br>.겸직허가신청서(별지 제2호 서식)<br>.정관 또는 회칙 등                                                                                             | .대학장 등<br>※ 허가 현황 교무과 제출                |

※ 겸직 흐름도



# 검직 허가 신청서

〈사외이사, 벤처·중소기업 임직원, 비영리기관 임직원 등(학회 제외) 신청〉

|                            |                 |                                                                      |               |                |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 신청자                        | 소 속             | 대학 학과(부)                                                             |               |                |
|                            | 생년월일            |                                                                      | 직 급           |                |
|                            | 성 명             |                                                                      | 주당수업시수/책임시수   | /              |
| 검<br>직<br>대<br>상<br>기<br>관 | 기관명             |                                                                      | 겸직장소<br>(소재지) |                |
|                            | 기관의 성격          | ※ 예: 사기업체(사외이사에 한함), 벤처기업(연구기관을 통한 창업기업), 산학협력기술지주회사 및 그 자회사, 중소기업 등 |               |                |
|                            | 주요사업내용          |                                                                      |               |                |
|                            | 종업원수            |                                                                      | 상장법인 여부       | 상장 ( ) 비상장 ( ) |
|                            | 총 자산규모          |                                                                      | 보험가입 여부       | 가입 ( ) 미가입 ( ) |
| 근<br>무<br>형<br>태           | 겸직직위            |                                                                      | 직무 내용         |                |
|                            | 겸직기간            | 년 월 일 ~ 년 월 일 (총 겸직기간 년 개월)                                          |               |                |
|                            | 겸직업무의<br>내용과 성격 |                                                                      |               |                |
|                            | 근무시간            |                                                                      |               |                |
|                            | 수당 등<br>수령내역    |                                                                      |               |                |
| 담당직무와 겸직신청<br>업무와의 관련성     |                 |                                                                      |               |                |
| 직무전념에 미칠<br>영향정도           |                 |                                                                      |               |                |

상기 본인은 교원의 겸직과 관련한 법령 및 제 규정을 준수하고 겸직 수행에 따른 모든 책임을 본인이 질 것을 서약하며 위와 같이 겸직을 신청합니다.

20

신청인 (인)

위와 같이 검직허가를 동의합니다.

학과장 (인)

- 붙임 1. 기업체의 점직허가 요청 공문 1부  
2. 정관 사본 및 법인등기부등본 각 1부  
3. 사업자등록증 사본 1부  
4. 벤처기업확인서(벤처기업 해당) 또는 중소기업확인서(중소기업 해당) 1부  
5. 각서 및 의견서(사외이사 해당) 각 1부

강원대학교총장 귀하

# 겸직 허가 신청서

<학회의 이사장, 회장, 등기 이사 등 신청>

|                        |                 |                                           |               |                                  |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 신청자                    | 소 속             | 대학      학과(부)                             |               |                                  |
|                        | 생년월일            |                                           | 직      급      |                                  |
|                        | 성      명        |                                           | 주당수업시수/책임시수   | /                                |
| 겸직대상기관                 | 기관명             |                                           | 겸직장소<br>(소재지) |                                  |
|                        | 겸직직위            |                                           | 기관의 성격        | <small>※ 예: 재단법인, 사단법인 등</small> |
|                        | 겸직기간            | 년   월   일 ~   년   월   일 (총 겸직기간   년   개월) |               |                                  |
|                        | 겸직업무의<br>내용과 성격 |                                           |               |                                  |
|                        | 근무시간            |                                           |               |                                  |
|                        | 수당 등<br>수령내역    |                                           |               |                                  |
| 담당직무와 겸직신청<br>업무와의 관련성 |                 |                                           |               |                                  |
| 직무전념에 미칠<br>영향정도       |                 |                                           |               |                                  |

상기 본인은 교원의 겸직과 관련한 법령 및 제 규정을 준수하고 겸직 수행에 따른 모든 책임을 본인이 질 것을 서약하며 위와 같이 겸직을 신청합니다.

20   .   .   .

신청인 \_\_\_\_\_ (인)

위와 같이 겸직허가를 동의합니다.

학과장 \_\_\_\_\_ (인)

- 붙임 1. 겸직기관의 겸직허가 요청 공문 1부  
2. 정관 사본 및 법인 등기부등본 각 1부

강원대학교총장 귀하

겸직허가 신청서

< 타 대학 출강 신청 >

|                       |                                                        |    |               |                          |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------|--|
| 인 적 사 항               | 소 속                                                    | 대학 | 학과(부)         | 직 급                      |  |
|                       | 성 명                                                    |    |               | 주당수업시수/책<br>임시수          |  |
| 강의일시 및<br>시 간         |                                                        |    |               |                          |  |
| 강 의 장 소<br>( 소 재 지 )  |                                                        |    |               |                          |  |
| 강 의 과 목               |                                                        |    |               |                          |  |
| 강 의 기 간<br>(겸직기간)     |                                                        |    | 강의회수<br>및 시 간 | .월 횟수 : 회<br>.월 강의시간: 시간 |  |
| 강 의 요 청<br>기 관        |                                                        |    | 겸 직 시<br>직 위  |                          |  |
| 겸 직 시<br>강 의 료        | .1회 강의시 : 만원<br>.월 보수 : 만원                             |    |               |                          |  |
| 강의내용의<br>직무 관련성       | .담당직무의 내용과 성격<br>-<br>.강의내용과 성격<br>-<br>.강의내용의 직무관련성 : |    |               |                          |  |
| 직무전념에<br>미칠 영향<br>정 도 |                                                        |    |               |                          |  |

- 붙임 1. 겸직(강의)기관의 강의 요청 공문 1부  
2. 강원대학교 강의시간 증빙자료 1부

20 . . .

신청인 (인)

위와 같이 겸직허가를 동의합니다.

학과장 (인)

강원대학교총장 귀하



## 사외이사 겸직에 따른 서약서

- ☐ 성           명 :  
☐ 생   년   월   일 :  
☐ 소           속 :                   대학                   학부(과)  
☐ 직           급 :  
☐ 겸   직   기   관 :  
☐ 겸   직   기   간 :

상기 본인은          (기업체명)          사외이사 겸직을 수행하면서 대학의 명예를 실추시키거나 관련 규정 등을 위반하는 **전부**의 행위를 하지 않을 것이며, 학생의 교육.지도와 학문의 연구에 지장이 없도록 할 것입니다.

만약 사외이사로 겸직 수행 중 규정 등을 위반하는 경우 겸직허가가 취소될 수 있음을 인지하고, 겸직허가 취소에 따른 기업체의 손실 등에 대한 모든 민.형사상 책임은 본인에게 있음을 서약합니다.

20   .   .   .

신청인 \_\_\_\_\_ (인)

강원대학교총장 귀하